

2° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 23829-2023-0-1817-JR-CO-02

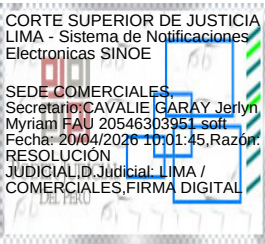
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO

ESPECIALISTA : CAVALIE GARAY JERLYN MYRIAM

DEMANDADO : GARCIA RODRIGUEZ, ZOBEIDA REGINA

DEMANDANTE : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO



PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA		18/04/2026 03:18:03 PM	
Cargo informático de notificación física N°: 000-18-00195238-2024		Tipo Doc. : N° Doc. : EXPEDIENTE 23829-2023	
Datos Generales			
Guía Recepción : 000-18-00024414-2024	Guía Recol. : 36682-2024		
Remitente : FLORES MALLMA, FANNY RUTH	Zona Origen : ZONA 0		
Dependencia : 2° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL	Zona Destino :		
Ubicación : COMERCIALES			
Sede : Av. Petit Thouars N° 4979			
Datos de la Cédula			
Destinatario : OCUPANTES DEL INMUEBLE MATERIA DE EJECUCION			
Dirección : " PREDIO URBANO MZ. D, LT. 20, HABILITACION URBANA "LAS PALMERAS DEL GOLF", (REF. UBICADO EN LA I			
Distrito : CACATACHI			
Materia/Delito : EJECUCION DE GARANTIAS			
N° Folios : 61	N° Asignaciones : 2	N° Resolución : UNO	
Tipo Descarga : ENTREGADO CON AVISO	F. Proceso : 12/08/2025 21:04:57		
Estado : DEVUELTO	F. Devuelto : 19/08/2025 08:19:46		
Obs. Descarga : BAJO PUERTA (CARGO RECIBIDO VIA CORREO ELECTRONICO)			
Datos adicionales flujo			
Recolector : TRASLAVIÑA CHARUN DAVID	F. Recol. : 05/03/2024 08:59:30		
Recibidor : TRASLAVIÑA CHARUN DAVID	F. Recep. : 05/03/2024 08:59:30		
	F. Impres. :		
	F. Digitado : 05/03/2024 10:40:06		
Asignador : ESCOBAR CERON EDGARD HENRY	F. Asign. : 06/03/2024 06:00:00		
Notificador : NOTIF. JUD. A PROVINCIAS . .	F. Notif. : 15/03/2024 09:30:00		
Descargador : QUISPE FELICIANO NILDA	F. Descarg. : 12/08/2025 14:32:44		

RAZÓN

Señor Juez:

Del recorte que antecede, se advierte que; los ocupantes han sido notificados con la resolución número 1, el día 15/03/2024.

Hago de su conocimiento que actualmente el Sistema REM@JU no contempla la posibilidad de la incorporación y participación de Martillero Público. Informe que para los fines pertinentes.

Miraflores, 17 de abril del 2026.-

Resolución Nro. DOCE

Miraflores, diecisiete de abril

Del dos mil veintiséis. -

Escrito N° 304884 - 2025 15/10/2025 12:00:1 que corre a fojas 199: Al Principal, Tercer y Cuarto Otrosí: Téngase presente y ATENDIENDO:

Primero: De conformidad con el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229 y la Ley N° 32297: *"Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) (...)".*

Segundo: La solicitud de remate cumple con los requisitos señalados en los incisos a) y b) del artículo 12° de la Ley N° 30229, cuyo inciso c) ha sido modificado con la Ley N° 32297 en el sentido que la resolución que disponga el remate electrónico judicial debe contener un resumen descriptivo del bien, incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización, nombrando al martillero público en forma correlativa

Tercero: De los numerales 13.1, 13.2 y 13.3 del artículo 13° de la Ley N° 30229, modificado con la Ley N° 32297, se tiene que en caso de no haber postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el martillero público a cargo lo declara desierto; en este supuesto el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial; de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo en quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial; finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial.

Cuarto: De la razón emitida por la Especialista Legal se constata que existe imposibilidad técnica para el propósito de incorporar en el sistema REM@JU al martillero público.

Quinto: En tal virtud, en observancia y resguardo del derecho a la tutela jurisdiccional que contempla el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, principio y derecho de la función jurisdiccional que comprende al derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, este órgano jurisdiccional deberá proceder a convocar a remate electrónico sin participación del órgano de auxilio judicial citado, por las razones expresadas, criterio jurisdiccional que se adopta para optimizar el anotado derecho fundamental y que será mantenido en tanto que las deficiencias técnicas no sean superadas.

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con las normas citadas, **SE RESUELVE:**

1. **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble hipotecado.

2. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

a) **DESCRIPCION:** Inmueble constituido por: Lote Independizado Urb. Habilitación, Urb. Las Palmeras del Golf, Distrito de Cacatachi, Provincia y Departamento de San Martín, inscrito en la P. E. N° 11105863 de la Zona Registral N°III - Sede Moyobamba, Oficina Registral de Tarapoto.

CARGAS Y GRAVÁMENES:

- En el **Asiento D00002** de la P. E. N° 11105863 de la Zona Registral N°III - Sede Moyobamba, Oficina Registral de Tarapoto, se ha inscrito una **HIPOTECA** constituida a favor de la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO** hasta por la suma de S/84,100.00, que consta en la Escritura Pública del 07/10/2020.

TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA. En autos asciende a la suma de **S/115,599.98** (Ciento quince mil quinientos noventa y nueve con 98/100 Soles).

- **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **S/77,066.65** (Setenta y siete mil sesenta y seis con 65/100 Soles).
- **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/65,506.66** (Sesenta y cinco mil quinientos seis con 66/100 Soles).
- **EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/55,680.66** (Cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta con 66/100 Soles).

b) **OBLAJE:** Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el

Artículo 17° del Reglamento de la Ley N°30229 y el arancel judicial correspondiente.

- c) **CONSENTIDA que sea la presente resolución; PUBLIQUESE EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** el aviso de convocatoria conforme al Artículo 15° de la Ley N°30229 modificado con la Ley N°32297; **FIJESE** los Carteles en el local del Juzgado a cargo de la Especialista de Actos Externos asignada a este Juzgado y en el inmueble sub litis a cargo del responsable del REM@JU de la Corte Superior de Justicia de San Martín.

Al Primer Otrosí: Téngase presente y estese a la razón emitida por la especialista cursora. -

2º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 23829-2023-0-1817-JR-CO-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO
ESPECIALISTA : CAVALIE GARAY JERLYN MYRIAM
DEMANDADO : GARCIA RODRIGUEZ, ZOBEIDA REGINA
DEMANDANTE : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE
SEDE COMERCIALES,
Secretario: CAVALIE GARAY Jerlyn Myriam FAU 20546303951 soft
Fecha: 11/06/2026 11:08:58, Razón: RESOLUCION JUDICIAL, D. Judicial: LIMA / COMERCIALES, FIRMA DIGITAL
PODER JUDICIAL DEL PERU

0171390-2026 DESTINATARIO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO Guia: 82591-2026 : 22/04/2026 07:35
Notificado ANEXOS : RES.12 Notificacion Electronica
N° Casilla : 23671 Envio: 22/04/2026 07:35:28 Recepción: 22/04/2026 07:35:28

PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA		03/06/2026 10:37:18 AM	
Cargo informático de notificación física N°: 000-18-00413481-2026		Tipo Doc. : N° Doc. :	EXPEDIENTE 23829-2023
Datos Generales			
Guia Recepción :	000-18-00069941-2026	Guia Recol. :	85489-2026
Remitente :	FLORES MALLMA, FANNY RUTH	Zona Origen :	ZONA 0
Dependencia :	2º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL	Zona Destino :	140
Ubicación :	COMERCIALES		
Sede :	Av. Petit Thouars N° 4979		
Datos de la Cédula			
Destinatario :	GARCIA RODRIGUEZ ZOBEIDA REGINA		
Dirección :	JR. RAMON CASTILLA N° 780, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
Distrito :	TARAPOTO		
Materia/Delito :	EJECUCION DE GARANTIAS		
N° Folios :	17	N° Asignaciones :	3
N° Resolución :	DOCE		
Tipo Descarga :	ENTREGADO CON AVISO		
Estado :	RECEPCIONADO ZONA ORIGEN		
Obs. Descarga :			
F. Proceso :	15/05/2026 12:32:15		
F. Devuelto :			
Datos adicionales flujo			
Recolector :	AYQUIPA FEMIA JOSE MANUEL	F. Recol. :	24/04/2026 10:58:34
Recibidor :	AYQUIPA FEMIA JOSE MANUEL	F. Recep. :	24/04/2026 10:58:34
		F. Impres. :	
Asignador :	MORALES CHASQUERO YEIMI LIZETH	F. Digitado :	24/04/2026 11:25:09
Notificador :	PUA PINCHI NEVIL	F. Asign. :	06/05/2026 08:10:00
Descargador :	PUA PINCHI NEVIL	F. Notif. :	08/05/2026 09:00:00
		F. Descarg. :	15/05/2026 00:18:38

RAZÓN

Señor Juez:

De los recortes que anteceden, se advierte que; las partes han sido notificados con la resolución número 12, el día 22/04/2026 y el día 08/05/2026 y ninguno de ellos ha interpuesto medio impugnatorio alguno contra dicha resolución.

De otro lado, el sistema REM@JU no se encuentra implementado para efectos de ingresar a los Martilleros Públicos.

Informe que hago para los fines pertinentes.

Miraflores, 03 de junio del 2026.-

Resolución Nro. CATORCE

Miraflores, tres de junio

Del dos mil veintiséis. -

Téngase presente la razón emitida. Escrito N° 103543 - 2026 28/04/2026 16:42:2 que corre a fojas 234: Al Principal y

Otrosíes: Téngase presente y ATENDIENDO:

Primero: Conforme es de verse de la razón emitida por la especialista cursora, se desprende que las partes han sido debidamente notificadas con la resolución número 12 de fecha 17/04/2026.

Segundo: Habiendo transcurrido en exceso el plazo que tenían las partes para formular medio impugnatorio de apelación contra la citada resolución expedida en autos, en consecuencia; se debe declarar su consentimiento.

Tercero: El Artículo 12 de la Ley 30229, modificada con la Ley 32297 establece lo siguiente:

Artículo 12. Condiciones para remate por internet

El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

[...]

- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización, nombrando al Martillero Público en forma correlativa.

[...]

De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá que el remate se realice de manera presencial o la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por Martillero Público hábil, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

Cuarto: A su vez; el Art. 15° de la Ley N° 30229, modificado con la ley N°32297, establece lo siguiente:

Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

[...]

- b) Publicidad de convocatoria. [...]

Adicionalmente, el Martillero Público, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios.

[...].

Quinto: De la razón emitida por la especialista cursora y de las normas citadas líneas arriba, se advierte que; existe imposibilidad técnica para efectos de incluir en el sistema REM@JU a los Martilleros Públicos, por lo

que, en estos momentos hasta que se superen dichos inconvenientes, se debe proceder a publicar en la página web del Poder Judicial el aviso de convocatoria emitido con la resolución número 12, sin la participación de dicho auxilio judicial, por inconvenientes que escapan de responsabilidad del Juzgado y de las partes.

Por lo expuesto y de conformidad con el numeral 2) del Artículo 123° del CPC y con el Artículo 12 y 15 de la Ley N° 30229, modificado con la ley N°32297; **SE DISPONE:**

1. **DECLARESE**; **CONSENTIDA** la resolución número 12 de fecha 17/04/2026;
2. **PROCEDASE** a la publicación en el **PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** el aviso de convocatoria,
3. **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado a cargo de la Especialista de Actos Externos asignada a este Juzgado y en el inmueble sub - litis a cargo del responsable de REM@JU de la Corte Superior de Justicia de San Martín. -

2º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 23829-2023-0-1817-JR-CO-02

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO

ESPECIALISTA : TORRES GONZALES LUCIA EDNA

INTERVINIENTE : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO

ACREEDOR NO EJECUTANTE

DEMANDADO : GARCIA RODRIGUEZ, ZOBEIDA REGINA

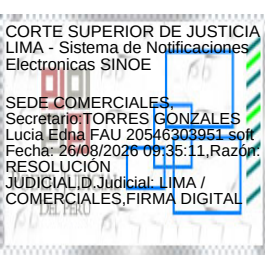
DEMANDANTE : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO

Resolución Nro.16

Miraflores, 17 de agosto de 2026

Dado cuenta el escrito No 166909-26 de la página 367, y estando a lo dispuesto mediante resolución N°14 que corre en la página 238-240, **PROCÉDASE** a publicar en el portal web del Poder Judicial el aviso de convocatoria del presente proceso. Debiendo incluirse además la presente resolución.

Al otrosí: Estese a lo resuelto mediante resolución 15 que corre en página 363-364. Interviene la Especialista Legal que da cuenta por disposición Superior.



2° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 23829-2023-0-1817-JR-CO-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO
ESPECIALISTA : CAVALIE GARAY JERLYN MYRIAM
DEMANDADO : GARCIA RODRIGUEZ, ZOBEIDA REGINA
DEMANDANTE : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO

Resolución Nro. QUINCE

Miraflores, ocho de julio

Del dos mil veintiséis. -

Escrito N°166909 - 2026 17/06/2026 16:37:3 que corre

a fojas 242: Al Principal, Primer, Cuarto y Quinto Otrosí: Téngase presente y ATENDIENDO:

Primero: En el presente caso, la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO está ejecutando contra ZOBEIDA REGINA GARCIA RODRIGUEZ la hipoteca constituida por escritura del 07.10.2020, inscrita en el Asiento D00002 de la P.E. N°11105863 de la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba de la Oficina Registral Tarapoto;

Segundo: Con el escrito que se da cuenta la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO se apersona como acreedor no ejecutante, para que se reconozca su acreencia en la suma de S/37,625.00 por incumplimiento de pago por concepto de Bono Familiar Habitacional, cuyo pago viene ejecutando ante el 3° Juzgado Civil - Comercial (Exp. N° 29421-2024);

Tercero: Un acreedor no ejecutante que tiene afectado el mismo bien, puede intervenir en el proceso antes de su ejecución forzada, conforme lo señala el Artículo 726° del Código Procesal Civil;

Cuarto: Se advierte que la hipoteca del 07.10.2020 el cual; se viene ejecutando en el presente proceso, también garantiza la obligación puesta a cobro en el proceso tramitado ante el 3° Juzgado Civil - Comercial (Exp. N° 29421-2024);

Por lo que de conformidad con el artículo 726° del Código Procesal Civil; **SE RESUELVE: TENER POR APERSONADO COMO ACREEDOR NO EJECUTANTE a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO,** respecto a la acreencia que se ejecuta en el 3° Juzgado Civil - Comercial (Exp. N° 29421-2024), con cargo a que se presente, copia certificada de la resolución que resuelve en definitiva el proceso y que la causa se encuentra en etapa de ejecución forzada, teniéndose presente su **CASILLA FISICA N°239 del C.A.L.** y en la **CASILLA ELECTRÓNICA N°23671**

Al Segundo Otrosí: Téngase presente a los letrados que indica como sus abogados defensores, con las facultades otorgadas invocando el Artículo 80° del CPC.

Al Tercer Otrosí: Téngase presente la autorización de las personas que indica y para lo que señala. -